Secretaria Geral/2017

LEI COMPLENTAR No. 3.440 de 14 de novembro de 2017.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAIS.

A CÂMARA Municipal de CASA BRANCA, Estado de são Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1°. O Departamento de Segurança e Trânsito da Prefeitura Municipal de Casa Branca **passa a denominar-se Departamento Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade – SEGTRAN;**

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Art. 2°. Esta Lei Complementar dispõe sobre o Sistema Municipal de Trânsito no Município de Casa Branca, composto pelos seguintes Órgãos e Entidades:

I - Órgão Executivo Municipal de Trânsito – Diretoria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN gestora e executora das ações relacionadas à parada, circulação e estacionamento no âmbito das vias municipais, para os efeitos ao que determina a Lei Federal 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro – CTB e normas complementares.

II - Autoridade de Trânsito – exercida pelo ocupante do cargo de Diretor Municipal do Departamento Municipal Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN, responsável pela Unidade correspondente com atribuições determinadas pela Lei Federal 9.503/97 - CTB, resoluções do CONTRAN e CETRAN/SP, nomeado para tal por ato de livre nomeação do Chefe do Executivo Municipal;

III - Conselho Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – COMUTTRAN, órgão colegiado de assessoramento de caráter normativo e consultivo, composto de no mínimo 8 (oito) membros titulares e 2 (dois) suplentes;

IV - Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, Órgão Colegiado de Assessoramento responsável pelo julgamento de recursos de infrações de trânsito de competência municipal, conforme regulamenta a Lei Federal nº 9.503/97 – CTB e Resoluções do CONTRAN e CETRAN/SP, composta de 03 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes.

Parágrafo único. Constitui objetivo do Sistema Municipal de Trânsito o planejamento, a regulamentação, operação e fiscalização das vias municipais, primando pelo bom uso e manutenção das vias, orientando e educando para a boa circulação dos pedestres e veículos e para a qualidade de vida no trânsito.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DOS COMPONENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CASA BRANCA

SEÇÃO I
DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO MUNICIPAL

Art. 3º. A competência e atribuições do Órgão Executivo Municipal de Trânsito é a estabelecida na forma da Lei Federal nº 9.503/1997 e pelo disposto nesta Lei, podendo ser alvo de regulamentação no que necessário.

Parágrafo único. A Competência do Órgão Executivo Municipal de Trânsito, e as atribuições previstas no *caput* deste artigo, em especial as atividades de Regulamentação das Vias, Operação de Trânsito e Fiscalização será de abrangência em todo o território do Município de Casa Branca – SP, com exceção das Vias de domínio da União e do Estado de São Paulo.

Art. 4º. O Órgão Executivo Municipal de Trânsito fica autorizado a celebrar convênios, contratos e outros tipos de ajustes para realizar atividades, projetos, programas e ações, mediante remuneração, quando cabível, objetivando a

consecução das atividades previstas nesta Lei e no Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503/97, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via.

SEÇÃO II
DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO

Art. 5º. A autoridade de Trânsito no Município de Casa Branca será exercida pelo ocupante do cargo de Diretor Municipal do Departamento de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN.

§ 1º Cabe à autoridade de trânsito a responsabilidade de administrar o setor e aplicar as penalidades e as medidas administrativas decorrentes de ilícitos de trânsito, bem como delegar esta atividade de fiscalização a outrem por meio de ato próprio do Chefe do Executivo Municipal, além das outras competências descritas no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro.

§ 2º A Autoridade Municipal de Trânsito poderá exercer suas atribuições de forma direta, por intermédio de seus Agentes ou por meio de equipamentos elétrico ou eletrônico, inclusive pelo registro de imagens e outras ferramentas e processos previstos em Resoluções do CONTRAN e ou CETRAN/SP.

Art. 6º. As atribuições e competências da autoridade de trânsito no Município de Casa Branca serão as previstas na Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997 e eventuais resoluções do CONTRAN e CENTRAN/SP.

SEÇÃO III
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Art. 7º. Fica criado o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Casa Branca – COMUTTRAN, órgão colegiado de caráter normativo, consultivo e participativo em questões relacionadas às ações de mobilidade urbana executadas pela Diretoria de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN do município.

Parágrafo único. Uma vez empossados os membros deste conselho, ato contínuo, considerar-se-ão encerrados na mesma data os mandatos então em vigor, dos membros da que pertenciam a outras comissões e/ou conselhos

relacionados ao trânsito do município, sujeitos a obrigação de prestação de contas pelos atos anteriormente praticados.

Art. 8º. Ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Casa Branca – COMUTTRAN compete:

I – Garantir a gestão democrática e a participação popular na proposição de diretrizes destinadas ao planejamento e melhoria da mobilidade urbana;

II – Subsidiar a formulação de políticas públicas municipais relacionadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana;

III – Propor normas, colaborar com a fiscalização de serviços, sempre que solicitado, e avaliar o serviço de transporte urbano de passageiros, em especial o coletivo público, bem como de outros modais regulamentados pelo Poder Público, sugerindo alternativas que viabilizem sua integração;

IV – Propor a normatização em questões de trânsito e sugerir alterações que contribuam para a sua eficiência, observada a legislação vigente;

V – Propor a normatização da circulação de carga e serviços;

VI – Opinar sobre a circulação viária no que concerne à acessibilidade e mobilidade urbana dos pedestres;

VII – Propor anualmente, para exame do Departamento Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade – SEGTRAN e ao Prefeito Municipal, as diretrizes, prioridades e programas de alocação de recursos;

VIII – Elaborar, aprovar e modificar seu Regimento Interno;

IX – Emitir e publicar resoluções sobre assuntos de sua competência;

X – Estabelecer as diretrizes para a gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito;

XI – Opinar quanto ao mérito, na aceitação de doação, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza;

Art. 9°. O COMUTTRAN será integrado por 8 (oito) membros titulares e 2 (dois) suplentes, assim distribuídos:

I – Representantes da Administração Municipal:

a) Diretor (a) do Departamento de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN;

b) Assessor técnico do SEGTRAN;

c) Diretor (a), ou seu representante, do Departamento de Obras;

d) Diretor (a), ou seu representante, do Departamento de Serviços Municipais.

II – Representantes da sociedade:

a) Diretor Técnico I da CIRETRAN de Casa Branca;

b) Capitão, ou seu representante, da 2ª Cia Militar de Casa Branca;

c) Presidente, ou seu representante, da Associação Comercial de Casa Branca;

d) Representante da comunidade.

III – Suplentes:

a) 1 (um) representante da Administração Municipal;

b) 1 (um) representante da comunidade.

§1° Os representantes e o suplente da Administração Municipal serão indicadas pelos respectivos órgãos.

§2° Os representantes da sociedade, bem como o suplente, serão indicados por ato próprio do Prefeito Municipal mediante consulta da diretoria do Departamento de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN do município.

§3° Os conselheiros não receberão remuneração por suas atividades, sendo a função considerada de relevante interesse público.

Art. 10°. Os membros do COMUTTRAN serão nomeados por ato do Prefeito Municipal.

Art. 11°. As atividades do COMUTTRAN serão coordenadas por uma Comissão Executiva composta por 3 (três) membros, designados como Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

§1° A Presidência da Comissão Executiva caberá ao Diretor (a) do Departamento Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN;

§2° Os outros membros da Comissão Executiva serão eleitos pelos conselheiros para mandato de 2 (dois) anos, permitidas reconduções.

Art. 12°. O COMUTTRAN reunir-se-á mensalmente de forma ordinária e extraordinariamente, a qualquer tempo.

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pela Diretoria do Departamento Municipal de Segurança, Transito e Mobilidade – SEGTRAN, pelo Presidente do Conselho ou por solicitação de 1/3 (um terço) de seus membros.

Art. 13°. As reuniões do COMUTTRAN deverão ser regulamentas pelo Regimento Interno próprio, elaborado e aprovado pelo Conselho.

Parágrafo único. Após elaboração e deliberação do Conselho sobre o Regimento Interno, o documento deverá ser encaminhado, via mensagem, para aprovação e publicação da Diretoria do Departamento Municipal de Segurança, Transito e Mobilidade – SEGTRAN e pelo Prefeito Municipal.

Art. 14°. O mandato dos conselheiros será de 3 (três) anos, permitida a recondução por igual período.

Parágrafo único. No caso de afastamento temporário ou definitivo de um dos membros titulares, assumirá o suplente correspondente ao setor representado no COMUTTRAN.

Art. 15. O COMUTTRAN manterá registro de seus atos, assegurada à publicidade por meio do Diário Oficial da Cidade e do portal da Prefeitura do Município de Casa Branca na *Internet*.

Art. 16. A Prefeitura Municipal de Casa Branca fornecerá, junto ao Departamento de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade – SEGTRAN, os meios e recursos necessários à instalação e funcionamento do COMUTTRAN.

SEÇÃO IV
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

Art. 17°. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal criar no Município uma ou mais Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI, Órgão Colegiado de Assessoramento responsável pelo julgamento de recursos de infrações de trânsito de competência municipal, conforme regulamenta Lei Federal nº 9.503/97 – CTB e Resoluções do CONTRAN e CETRAN/SP.

§ 1°. A quantidade de JARI a ser criada deverá ser suficiente para atender as demandas apresentadas pelo quantitativo de recursos apresentados.

§ 2°. Caberá a cada Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI a responsabilidade pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades imposta pelo Órgão Executivo Municipal de Trânsito no exercício de suas atribuições.

§ 3°. A JARI somente julgará os recursos apresentados dentro das normas estabelecidas pelo CONTRAN, obedecidas ainda normas pertinentes estabelecidas pelo CETRAN/SP.

Art. 18. A JARI será composta por três membros titulares e respectivos suplentes, sendo:

I - 1 (um) integrante da Procuradoria Geral do Município, com formação na área de direito;

II - 1 (um) representante do Órgão Executivo de Trânsito Municipal;

III - 1 (um) representante de entidade representativa da sociedade civil ligada à área de engenharia ou urbanismo associados ao transporte e/ou trânsito, podendo ser livre na ausência destes profissionais.

§ 1°. A presidência da JARI será exercida pelo membro que for indicado por ato do Prefeito Municipal, após consulta ao Órgão Executivo Municipal de Trânsito.

§ 2°. É facultada a suplência.

§ 3°. É vedado ao integrante das JARI compor o Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN/SP ou o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Art. 19. A nomeação dos integrantes das JARI será feita por ato próprio do Chefe do Executivo Municipal.

Parágrafo único. O mandato do integrante da JARI será de dois anos, admitida a recondução.

Art. 20. A JARI deverá informar ao Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN/SP a sua composição e encaminhará o seu Regimento Interno, observada a Resolução 357/2010 do CONTRAN, que estabelece as diretrizes para elaboração do Regimento Interno da JARI, ou Resolução que vier a substituir a mesma.

Art. 21. Os integrantes da JARI serão remunerados, a título de "*pró-labore*", na razão de 3 (três) V.R.M's (Valor de Referência do Município) vigente na época do pagamento, por reunião que comparecerem, até o limite de 05 (cinco) sessões mensais.

§1° - Mediante a necessidade do Órgão Executivo Municipal de Trânsito, a Diretoria do Departamento de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN poderá solicitar abertura de sessão extraordinária da JARI por meio de convocação dos seus membros, excedendo o limite disposto no *caput* deste artigo.

§2° - O benefício citado no *caput* não será devido e não se incorporará aos vencimentos ou remuneração para efeito algum, quando se tratar de membro que seja servidor público Municipal.

§3º - A remuneração a título de "*pró-labore*" será devida aos membros titulares presentes às reuniões e, aos suplentes, apenas quando no efetivo desempenho da função.

§4º - Não será devido o benefício em caso de o membro afastar-se do efetivo desempenho das funções na Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI.

§5º - O pagamento do benefício do "*pró-labore*" não caracteriza reconhecimento de vínculo empregatício aos membros que não sejam servidores públicos municipais.

§6º - O pagamento do benefício do "*pró-labore*" citado no *caput* deste artigo poderá ser atualizado, por ato próprio do Chefe do Executivo, levando em consideração a realidade econômico-financeira do Município, Estado e/ou Federação.

Art. 22 - As despesas decorrentes da execução do disposto no artigo 21 desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias no orçamento vigente.

CAPÍTULO III
DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM VIAS PÚBLICAS

Art. 23. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a instituir, nas vias e logradouros públicos de Casa Branca, áreas especiais para o estacionamento de veículos automotores de passageiros e de carga por tempo limitado e mediante pagamento dos preços estabelecidos para a sua ocupação.

Parágrafo único. Os estudos dessas áreas especiais poderão ser contratados a terceiros, inclusive por meio de concessão ou permissão, e deverão passar por aprovação do Órgão Executivo de Trânsito Municipal, devendo estas serem adequadas às necessidades do Sistema Viário e de Transporte do Município.

Art. 24. O Poder Executivo poderá regulamentar por Decreto as atividades previstas no artigo 23 e, na hipótese da contratação dos serviços de terceiros, deverá reservar a si as funções de regulamentação e controle.

Art. 25. O Sistema de estacionamento objeto do Artigo 23 desta Lei é denominado de "**Zona Azul**".

Art. 26. As áreas situadas em frente às farmácias, hospitais, prontos-socorros, hotéis e quaisquer outros locais que necessitem de parada de emergência, bem como, os pontos de veículos de aluguel serão devidamente sinalizados, não estando inclusos no sistema de estacionamento rotativo, objeto desta lei.

§1° - Os estabelecimentos de ensino de educação infantil, fundamental, médio e universitário, terão direito a área de, no máximo, vinte metros, devidamente sinalizada, para embarque e desembarque de alunos, sendo permitido o estacionamento por tempo indeterminado de veículos de propriedade da mantedora da instituição de ensino, devidamente identificados com a logomarca utilizada pela escola, nos limites da referida área. Para tanto a instituição de ensino interessada deverá requerer junto ao Departamento Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN a colocação de placas de sinalização, assim como, a pintura da linha amarela de demarcação da área. As Escolas que, na data da promulgação desta lei já possuem esta área demarcada e sinalizada, ficam dispensadas de requerer esse benefício.

§2° - Das vagas totais previstas para estacionamento rotativo pago deverá ser mantido reserva legal, na forma estabelecida pelas resoluções do CONTRAN, de vagas para portadores de necessidade especial e idosos, ficando obrigado a reserva dessas vagas, principalmente, em frente a agências bancárias, farmácias, hospitais, prontos-socorros, hotéis, próprios municipais e quaisquer outros locais a serem definidos por resolução do COMUTTRAN.

Art. 27. Nas vias e logradouros públicos onde existam locais delimitados e horários estabelecidos para carga e descarga, a operação do sistema de estacionamento ora instituído, só será feita fora daqueles horários.

Art. 28. As motocicletas terão estacionamentos privativos em locais previamente estabelecidos por ato do Executivo, ficando expressamente proibido o seu estacionamento fora das áreas definidas.

Art. 29. Estão isentos do pagamento de preço para ocupação, o estacionamento de:

I – Veículos oficiais da União, dos Estados e do Município, bem como suas empresas e autarquias;

II - Veículos de transporte de passageiros (taxis), quando estacionados em seus respectivos pontos;

III - Veículos de transporte coletivo (ônibus e similares), quando estacionados em seus pontos de parada;

Art. 30. As vagas destinadas ao uso exclusivo de veículos conduzidos ou que transportem idosos e/ou deficientes físicos serão asseguradas no Sistema de Estacionamento Rotativo – ZONA AZUL

§1° - Os veículos estacionados nas vagas reservadas de que trata o *caput* deste artigo, deverão, obrigatoriamente, utilizar uma credencial emitida através do Órgão Executivo de Trânsito do Município de domicílio da pessoa idosa, que terá validade em todo território nacional, conforme determinação da Resolução n° 303/2008 do CONTRAN.

§2° - Os veículos estacionados nas vagas reservadas de que trata este artigo deverão exibir a credencial sobre o painel do veículo, com a frente voltada para cima, visando facilitar a identificação e garantir o direito de uso da vaga.

§3° - A autorização para uso dessas vagas poderá ser suspensa ou cassada, a qualquer tempo, a critério do órgão emissor, se verificada quaisquer das seguintes irregularidades na credencial:

I - Uso de cópia efetuada por qualquer processo;

II - Rasurada ou falsificada;

III - Em desacordo com as disposições contidas na Resolução 303/2008 do CONTRAN, especialmente se constatada que a vaga especial não foi utilizada por idoso ou deficiente.

§4º - O uso das vagas de que trata o *caput* deste artigo exime o usuário do pagamento da Tarifa referente à ZONA AZUL, pelo período inferior a 2 (duas) horas.

§5º - O cartão de estacionamento para Idosos e/ou Deficientes Físicos deverá ser solicitado junto ao Departamento Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade – SEGTRAN ou no Órgão Executivo de Trânsito do município de origem do beneficiário.

Art. 31. O horário e o período de estacionamento no perímetro "**ZONA AZUL**" deverá ser fixado por resolução expedida pelo Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Casa Branca – COMUTTRAN e, posteriormente, publicada por Decreto do Executivo Municipal.

Art. 32. Os veículos que se encontrarem sem o comprovante de tempo de estacionamento ou com o comprovante vencido, serão advertidos pela fiscalização da concessionária sob pena de ser autuado e ter o veículo removido e destinado ao pátio de veículos apreendidos, nos termos do Artigo 181, inciso XVII do Código de Trânsito Brasileiro.

§1º – Os usuários que estacionarem seus veículos em desacordo com esta Lei serão advertidos da irregularidade e terão o prazo de 2 (dois) dias úteis para proceder à regularização, que corresponderá ao pagamento do preço público a ser fixado por resolução expedida pelo Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Casa Branca – COMUTTRAN e, posteriormente, publicada por Decreto do Executivo Municipal.

§2º – Esgotado o prazo referido no *§1º* deste artigo, sem a devida regularização, será a advertência de irregularidade convertida em infração por estacionamento irregular nos termos do Artigo 181, inciso XVII do Código de Trânsito Brasileiro.

§ 3º - As normas estabelecidas no *caput* deste artigo e seus §§ serão aplicadas a todo e qualquer equipamento, máquina ou objeto que se encontrar

estacionado ou paralisado por tempo superior ao de entrada e saída de passageiro ou mesmo estiver comprometendo o bom fluxo e mobilidade da via, ou mesmo dispondo para uso alheio ao destinado pela regulamentação da via.

Art. 33. O Órgão Executivo de Trânsito Municipal por intermédio da Autoridade Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições de polícia administrativa de trânsito, fará cumprir os dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e as resoluções do CONTRAN e CETRAN/SP, de forma a promover o efetivo cumprimento do disposto nesta Lei.

Parágrafo único. A Autoridade Municipal de Trânsito poderá exercer suas atribuições dispostas no *caput* deste artigo de forma direta, por intermédio de seus Agentes ou por meio de equipamentos elétrico ou eletrônico, inclusive pelo registro de imagens e outras ferramentas e processos previstos em Resoluções do CONTRAN e ou CETRAN/SP.

Art. 34. Fica o Executivo Municipal autorizado, a outorgar a qualquer pessoa jurídica, mediante licitação, concessão para a administração e exploração dos estacionamentos rotativos em vias e logradouros públicos, na forma da presente lei.

Art. 35. A concessionária deverá destinar ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT, quantia **não** inferior a 10% (dez por cento) da receita bruta apurada mensalmente da exploração da concessão.

§1° - A Prefeitura Municipal deverá fiscalizar mensalmente, por meio do Setor de Contabilidade, os repasses da concessionária a conta do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT, que deverá encaminhar os relatórios produzidos para apreciação do Órgão Executivo de Trânsito Municipal e ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Casa Branca – COMUTTRAN

§2° - Será encaminhado mensalmente pela entidade concessionária à Diretoria do Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade – SEGTRAN, o balanço com o valor da receita bruta apurada, bem como os valores dos repasses destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT.

Art. 36. A exploração do estacionamento em vias e logradouros públicos será feita por meio de sistema que permita total controle da arrecadação, aferição imediata de receitas e auditorias permanente por parte do Poder Concedente.

Parágrafo único. Ao final do prazo de concessão, os equipamentos, obras e instalações utilizados na exploração dos estacionamentos reverterão para o Poder Público Municipal em perfeito estado de conservação e manutenção, sem ônus de qualquer espécie.

Art. 37. A concessão de que trata esta Lei deverá ser precedida de licitação, na modalidade de concorrência no julgamento da qual será considerada a maior oferta de recursos financeiros a serem destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT

Parágrafo único. Os recursos provenientes do disposto no *caput* deste artigo deverão ser depositados na conta do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT, ficando o Conselho Diretor obrigado a investir o montante arrecadado no desenvolvimento de campanhas de educação no trânsito e/ou na aquisição de equipamentos de trânsito.

Art. 38. O prazo de concessão de que trata todo o Capítulo III da presente Lei Complementar, não poderá ser superior a 05 (cinco) anos, renovável por igual período, havendo interesse de ambas as partes.

Art. 39. A empresa concessionária deverá se incumbir, sem ônus para o Município, de fornecer, instalar e conservar os equipamentos empregados no sistema, bem como de realizar todas as obras, inclusive sinalização viária que se fizerem necessárias à operação da concessão, sob orientação e coordenação do Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade – SEGTRAN;

Art. 40. Será de competência do Órgão Executivo Municipal de Trânsito a definição das diretrizes para cobrança de tarifas por tempo utilizado, tarifas por tempo excedido, o número de vagas e as outras regulamentações pertinentes ao cumprimento das normas e objetivos para o pleno cumprimento do disposto da presente Lei Complementar.

Parágrafo único. A publicação das tarifas e outras diretrizes relacionadas ao serviço denominado "**Zona Azul**" deverão, antes da publicação, ser aprovada e oficializada por ato próprio do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 41. O preço relativo ao tempo de uso dos estacionamentos, inclusive sua política tarifária, deverá ser fixado antes do início da licitação por ato próprio do Chefe do Executivo Municipal.

Parágrafo único. A periodicidade, o índice e o critério de reajuste deverão ser fixados no termo de outorga da concessão e serão oficializados sempre na forma prevista no *caput* deste artigo.

Art. 42. O termo de outorga da concessão deverá conter, entre outras disposições, as seguintes cláusulas obrigatórias;

I - O objeto, a área e o prazo da concessão, conforme estabelecido nesta lei.

II - As condições de exploração dos estacionamentos inclusive com previsão de regras e parâmetros de aferição de receitas, auditorias e acompanhamento da arrecadação;

III - As condições econômicas e financeiras da exploração, prevendo, inclusive, os mecanismos para preservação do equilíbrio inicialmente estabelecido,

IV - A forma e a periodicidade do pagamento devido ao Poder Público Municipal;

V - A obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária;

VI - Os direitos, garantias e obrigações da concessionária e do Poder Público Municipal concedente, inclusive os relacionados às necessidades de futura alteração ou ampliação da exploração concedida, bem como os relativos ao aperfeiçoamento e modernização dos equipamentos e instalações empregados;

VII - Os direitos e deveres dos usuários das vagas de estacionamento, bem como o dever da concessionária de manter os usuários permanente e suficientemente informados acerca do funcionamento do sistema;

VIII - A forma de relacionamento da concessionária com os agentes do Poder Público encarregados da fiscalização de trânsito e da atividade administrativa de polícia;

IX – As eventuais penalidades que possam ser aplicadas à concessionária pelo descumprimento das normas legais e contratuais para exploração da concessão;

X - As hipóteses e procedimentos para extinção antecipada da concessão;

XI - O prazo para fornecimento e instalação dos equipamentos e para realização das obras necessárias, bem como o prazo máximo para início da exploração das vagas do estacionamento;

XII - O foro e o modo de resolução amigável de eventuais divergências que surjam ao longo do prazo de vigência da concessão;

XIII - A obrigação da concessionária de tomar todas as providências e adotar as medidas para garantir a regular, adequada e satisfatória operação do sistema, tais como gerenciamento, treinamento de pessoal, fornecimento de uniformes, equipamentos, materiais de consumo, combustível, impressos, confecção de placas de sinalização, aquisição de veículos para a fiscalização e eventual ajuda de custo à Polícia Militar, além de outros gastos decorrentes de atividades correlatas a serem desenvolvidas;

XIV – A incorporação ao Patrimônio Público Municipal de todos os equipamentos, obras e instalações.

Art. 43. Ao Poder Público Municipal e a concessionária não caberá qualquer responsabilidade por acidentes, danos, furtos ou prejuízos de qualquer natureza que os veículos dos usuários venham a sofrer nos locais de estacionamento, não sendo exigível da concessionária a manutenção de qualquer tipo de seguro contra esses eventos.

Art. 44. Os agentes de fiscalização da concessão poderão ser devidamente credenciados como agentes da autoridade de trânsito para fins de fiscalização das normas de estacionamento rotativo pago de veículos e serão responsáveis por seus atos, nos termos no artigo 327 do Código Penal Brasileiro.

Parágrafo único. Em relação à aplicação de infração por estacionamento irregular nos termos no artigo 181, inciso XVII do CTB, a autuação deverá ser feita pela Autoridade Municipal de Trânsito, que poderá exercer suas atribuições dispostas no *caput* deste artigo de forma direta, por intermédio de agentes ou por meio de equipamentos elétrico ou eletrônico, inclusive pelo registro de imagens e outras ferramentas e processos previstos em Resoluções do CONTRAN e ou CETRAN/SP.

Art. 45. As despesas com a execução do artigo 23 desta lei correrão por verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, sem prejuízo das fontes de receitas aqui indicadas.

CAPÍTULO IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO – FMDT

Art. 46. Fica criado, junto ao Departamento Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN, o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT, que tem por objetivo o financiamento da expansão e aprimoramento contínuo das ações destinadas a promover o desenvolvimento do trânsito e mobilidade no Município de Casa Branca.

Art. 47. Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito deverão ser aplicados no desenvolvimento do trânsito no Município de Casa Branca, nos termos do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, visando desenvolver as seguintes atividades, sem prejuízo de outras:

I – Sinalização;

II – Engenharia de tráfego e de campo;

III – Policiamento e fiscalização;

IV – Educação de trânsito;

V – Equipamentos e serviços de trânsito e mobilidade em vias e logradouros públicos.

Art. 48. O Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito será constituído principalmente com recursos provenientes da arrecadação das multas previstas na legislação de trânsito, sem prejuízo de outras fontes municipais próprias ou de terceiros, inclusive doações e aquelas derivadas de convênios ou outros ajustes celebrados pela Prefeitura do Município de Casa Branca, por meio da Diretoria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN.

Art. 49. Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito serão movimentados em conta corrente específica, sendo administrados por um Conselho Diretor composto por 05 (cinco) membros efetivos nomeados pelo Poder Executivo.

Art. 50. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente tantas vezes quanto necessário.

§1° - As reuniões serão realizadas com a presença de pelo menos 03 (três) de seus membros e as deliberações serão tomadas mediante votação de maioria simples;

§2° - Em caso de empate nas votações, caberá ao Presidente o voto de qualidade.

§3° - Compete ao Conselho Diretor:

I - Estabelecer as diretrizes para a gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito;

II - Aprovar as operações de financiamento, inclusive as realizadas a fundo perdido, a serem firmadas pelo Chefe do Poder Executivo;

III - Submeter anualmente à apreciação do Poder Executivo Municipal relatório de atividades desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito;

IV - Administrar e prover o cumprimento da finalidade do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito;

V - Opinar quanto ao mérito, na aceitação de doação, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza;

VI - Fiscalizar a arrecadação da receita e seu recolhimento à tesouraria da Prefeitura Municipal;

VII – Realizar as despesas e aplicações necessárias ao desenvolvimento do trânsito no Município de Casa Branca;

VIII - Prestar contas à sociedade civil do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito.

Art. 51. É vedada a remuneração, a qualquer título, pelo exercício das funções de Conselheiro Diretor, sendo estas funções consideradas como serviços relevantes prestados à comunidade.

Art. 52. Para a execução dos trabalhos relativos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito, serão designados, por ato do Poder Executivo,

funcionários pertencentes ao quadro de administrações direta e indireta que compõe a estrutura da Diretoria Municipal Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade - SEGTRAN.

§1° Dentre os servidores designados, o Presidente indicará o responsável pelos trabalhos de expediente.

§2° Os servidores da Administração Direta ou Indireta que interagem com o Conselho Diretor não terão direito a nenhuma vantagem, além daquelas inerentes aos cargos que exercem na Administração Municipal.

Art. 53. A gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito ficará a cargo da Diretoria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, que poderá, para consecução dos seus objetivos:

I - Utilizar de serviços de infraestrutura do Departamento Municipal de Segurança Pública e Trânsito, dentre outros departamentos ou órgãos municipais, quando devidamente autorizado, inclusive alocando-se recursos humanos de seus quadros funcionais para desenvolver atividades administrativas específicas do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito;

II - Celebrar convênios, acordos e contratos de financiamento e de cooperação técnica, bem como contratar com terceiros, pessoas físicas ou jurídicas.

Art. 54. As despesas com a execução do artigo 46 desta lei correrão por verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, sem prejuízo das fontes de receitas aqui indicadas.

Art. 55. O Poder Executivo poderá regulamentar as disposições a respeito do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT, sempre que se fizer necessário ou reclamado pelo interesse público.

Art. 56. No caso de extinção do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT seus bens e direitos reverterão ao patrimônio do Município atendidos os encargos e responsabilidades assumidos.

Art. 57. Aplica-se ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT o disposto no artigo 71 e seguintes, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 58. É de competência exclusiva do Poder Executivo Municipal, por meio da Autoridade Municipal de Trânsito, e seus agentes a fiscalização do cumprimento das normas de trânsito e transporte na forma estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro e normas complementares.

Parágrafo único. Para os fins de consecução dos objetivos e execução das competências estabelecidas no *caput* deste artigo o Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios, expedir permissão e promover concessão com outros Órgãos e ou Entidades.

Art. 59. Todos os estabelecimentos comerciais no Município de Casa Branca, em que houver venda de bebida alcoólica, deverão manter em locais visíveis, informações sobre a proibição de dirigir alcoolizado e mensagens educativas complementares, podendo ser observado eventual modelo que venha a ser elaborado pelo Órgão Executivo de Trânsito Municipal.

§1° - O Órgão Executivo de Trânsito Municipal poderá elaborar e disponibilizar normas complementares ao *caput* deste artigo, em especial modelos a serem utilizados, de forma a garantir a visibilidade das mensagens veiculadas.

§2° - O não cumprimento da norma estabelecida no *caput* deste artigo sujeita o infrator à penalidade com multa e em caso de reincidência a multa será aplicada com penalidade multiplicada pela quantidade de reincidência.

I - A multa a ser aplicada será de 10 (dez) V.R.M's (Valor de Referência do Município) para os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas para consumo no local de venda;

II - A multa será de 5 (cinco) V.R.M's (Valor de Referência do Município) para os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas para consumo em locais diversos ao da venda;

III - o Município manterá cadastro de infratores deste artigo para análise de reincidências.

§3° - O Órgão Executivo de Trânsito Municipal poderá regulamentar o previsto no *caput* deste artigo.

§4° - O Poder Executivo Municipal poderá determinar por Decreto a competência pela fiscalização, registro, notificação e autuação da infração.

Art. 60. Não poderá ser imobilizado qualquer equipamento, objeto ou máquina em qualquer parte das vias de domínio municipal de forma a comprometer o fluxo de veículos, pessoas ou as vagas de estacionamento, na forma da sinalização viária do local, salvo permissão do Órgão Executivo de Trânsito Municipal.

§1° - A permissão tratada no *caput* deste artigo deverá conter minimamente a identificação e qualificação do permissionário, o período de validade da permissão, a justificativa ou objetivo, o horário de validade, a identificação e dimensão do espaço autorizado para ocupação, à identificação e assinatura do responsável pela permissão.

§2° - Em se tratando de área de estacionamento regulamentado na forma de estacionamento rotativo pago, poderá ser fornecida permissão onerosa com base em tabela de valor preestabelecida.

§3° - As normas, resoluções e a tabela previstas no parágrafo anterior serão elaboradas pelo Órgão Executivo Municipal de Trânsito junto ao Conselho Municipal de Trânsito e Transportes - COMUTTRAN

Art. 61. O descumprimento do artigo anterior sujeitará o infrator à multa e à remoção do objeto para local definido pelo competente responsável pela via.

Parágrafo único. O infrator na forma do artigo anterior poderá reaver o objeto mediante pagamento da multa aplicada, tempo de estadia e taxa de remoção. Em se tratando de veículo, aplicar-se-ão as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, em se tratando de outro tipo de bem não previsto nas normas do CTB, aplicar-se-ão as normas do Código Tributário Municipal, caso

não exista previsão no mesmo, o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes – COMUTTRAN fica autorizado a elaborar tabela de valores e submetê-la à aprovação e posterior publicação por Decreto do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 62. Nenhuma via de domínio municipal poderá ser interditada, parcial ou total, sem o prévio conhecimento, análise e autorização do Órgão Executivo de Trânsito Municipal, ficando o infrator sujeito à multa e até remoção do objeto causador da interdição.

I - A multa a ser aplicada será de 20 (Vinte) V.R.M's (Valor de Referência do Município) em caso de interdição total;

II – A multa será de 7 (Sete) V.R.M's (Valor de Referência do Município) em caso de interdição parcial;

III - Em caso de não remoção do objeto de interdição, após solicitação da Autoridade Municipal, a multa cabível será aplicada em dobro e faculta a remoção do objeto para local indicado pelo Órgão Executivo de Trânsito Municipal, devendo ser aplicadas as regras de custo de remoção e estadia previstas nesta Lei e Normas Complementares.

Parágrafo único. No caso da interdição ser ocasionada por veículos automotores ou outros previstos no CTB, as normas de multa e remoção serão as estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, seus anexos e normas complementares do CONTRAN e CETRAN/SP.

Art. 63. Todos os eventos a serem realizados no Município de Casa Branca que forem pólos geradores de tráfego, ampliadores e ou concentradores de fluxo de veículo ou pessoas deverão ser informados previamente ao Órgão Executivo Municipal de Trânsito com antecedência mínima de:

I - 15 dias para eventos de grande porte;

II - 12 dias para os eventos de médio porte;

III - 08 dias para os de pequeno porte.

§1° - O Órgão Executivo Municipal de Trânsito elaborará e divulgará os conceitos e formas de classificação dos portes previstos nos incisos deste artigo e as

penalidades para o infrator, após consulta ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte – COMUTTRAN.

§2° - Fica o Órgão Executivo de Trânsito Municipal autorizado conceder ou a fornecer permissão onerosa com base em tabela de valor preestabelecida conforme classificação do porte do evento.

§3° - As penalidades previstas no parágrafo anterior poderão ser multa, devendo ter como teto 10 (dez) V.R.M's (Valor de Referência do Município) para os infratores primários e 25 (vinte e cinco) V.R.M's (Valor de Referência do Município) para os reincidentes, devendo o quantitativo da multa ser baseado na classificação do porte do evento.

Art. 64. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, na forma do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e normas complementares do Município de Casa Branca, em especial quanto ao disposto sobre fundo próprio.

§1° - Decorrido o tempo hábil de recursos e tendo se concluído todos os trâmites cabíveis às respectivas multas aplicadas, fica o Município de Casa Branca autorizado a depositar mensalmente, o percentual de 5% (cinco por cento) do valor das multas de trânsito arrecadadas, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito.

§2° - O Município de Casa Branca manterá conta especifica para movimentação dos valores oriundos de multas de trânsito aplicadas e fará divulgação de toda a movimentação, bem como das informações de números de infrações lavradas pela Autoridade Municipal de Trânsito.

Art. 65. As penalidades, com multa, previstas nesta Lei não sendo as previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB serão aplicadas, salvo disposição expressa desta Lei, pela Fiscalização Municipal de Postura ou pelos Agentes da Autoridade de Trânsito Municipal conforme dispuser no Regimento Interno do Executivo Municipal ou mesmo por decisão do Chefe do Executivo Municipal.